

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	絕○○○股份有限公司		○○市○○區○○路○段 ○○號	統一編號：○○ ○○○○○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)	林○○		○○市○○區○○路○段 ○○號	○○○○○○○○ ○○○
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)				
原行政處分機關	金融監督管理委員會			
受理訴願機關	行政院			
行政處分書 發文日期及文號	114年7月24日金管證券字第11 40140639號函	行政處分之年 月日	中華民國114年7 月24日	
本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分，並准予虛擬資產服務商洗錢防制登記。				
事實： 訴願人於114年3月31日申請洗錢防制登記，經補正後，原處分機關仍以申請書件不完備、逾期不能完成補正為由，於114年7月24日以金管證券字第1140140639號函不予登記。				

理 由：

- 一、依洗錢防制法第6條第1項規定，未完成登記前不得從事虛擬資產服務業務，訴願人為守法計，於核准前僅維持必要籌備架構，尚無法先行聘足人員及完成平台上線。
- 二、原處分機關以人員未到齊、平台未完成、監控系統未建置為由不予登記，致業者面臨「不登記不得營業、不營業無法完成準備」之兩難，違反比例原則及憲法保障人民營業自由之意旨。
- 三、對於外部資料庫、交易監控、資訊系統委外、雲端廠商等疑義，訴願人均已規劃並將於核准後啟用，尚非申請要件未備。
- 四、綜上，原處分認事用法違誤，請求撤銷。

檢附之證據或附件：

- 一、原行政處分書影本乙份。
- 二、114年3月31日洗錢防制登記申請書及附件影本乙份。
- 三、114年6月20日補正文件影本乙份。

此 致

金融監督管理委員會 轉陳

行政院

訴 願 人：絕○○○股份有限公司

代 表 人：林○○（簽名或蓋章）

中 華 民 國 114年8月○○日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。